

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Contagem dos Prazos (arts. 10 e 11 do CP)

Veja que diz o Código Penal:

Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

Em primeiro lugar, o calendário comum no Brasil é o calendário gregoriano. Assim, contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum ou gregoriano.

E a contagem do prazo?

Nos prazos penais **inclui-se** o dia do começo na contagem do prazo.

Prazos penais são aqueles da lei material, tais como: *prescrição; decadência; prazo para cumprimento de penas; sursis, livramento condicional*. Veja que há sempre uma relação com a punição.

Isso é importante saber porque os prazos simplesmente processuais, ou seja, prazos para contestar, produzir provas, apresentar recursos, funcionam diferente. Nos prazos processuais **exclui-se** o dia do começo da contagem do prazo.

Parece que “inventam” essas diferenças só para complicar os concurseiros né? Parece “frescura” né?

Mas não é. Existe uma razão de ser para ser essa diferença: **jamaís prejudicar o réu.**

Vamos usar exemplos hipotéticos:

Prazo Penal: Imagine que José cometa um crime na segunda-feira .

Para fins de prescrição (prazo que o Estado tem para puni-lo) o que seria melhor para José: incluir ou excluir a segunda-feira da contagem. Claro, **INCLUIR** , porque, se fosse excluído, o Estado teria um dia a mais para poder puni-lo.

Prazo Processual Penal: Imagine que José seja citado em uma segunda-feira para apresentar uma resposta preliminar. O que seria melhor para José: incluir ou excluir a segunda-feira da contagem. **EXCLUIR**, pois daria a José um dia a mais para preparar sua resposta preliminar.

Acredito que agora ficará mais fácil para o candidato lembrar quando inclui e quando exclui o primeiro dia da contagem.

Por fim, sobre esse assunto há outro dispositivo importante no Código Penal:

FRAÇÕES NÃO COMPUTÁVEIS DE PENA Art. 11. *Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro.*

Assim, quando da aplicação da pena privativa de liberdade, deve-se DESPREZAR AS FRAÇÕES DE DIA (horas, minutos).

Por exemplo, o juiz está aplicando uma pena a José. Na hora de dosar a pena, o juiz chega a uma pena de “5 dias” de detenção. No entanto, ainda há uma causa de aumento de pena de METADE da pena, ou seja, aumenta-se METADE de “5 dias”. José será punido com “7 dias e 12 horas” (5 dias + 2 dias e meio) ou “7 dias” (5 dias + 2 dias)? Desprezando as

frações de dia, o juiz deve aplicar a pena de 7 dias, visto que essas “12 horas” deve ser desprezada.

A contagem sempre beneficia o réu

- Prazo penal (menos tempo para punir): **Inclui data inicial**
- Prazo proc. penal (mais tempo para se defender): **Exclui data inicial**
- Fração de pena: **DESPREZADO**

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

CONTAGEM DE PRAZO

Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

Prazos penais são aqueles da lei material, tais como: *prescrição; decadência; prazo para cumprimento de penas; sursis, livramento condicional*. **INCLUI-SE** o dia do começo na contagem do prazo.

Prazos processuais penais são os prazos para contestar, produzir provas, apresentar recursos, funcionam diferente. Nos prazos processuais **exclui-se** o dia do começo da contagem do prazo.

Existe uma razão de ser para ser essa diferença: **jamaís prejudicar o réu.**

FRAÇÕES NÃO COMPUTÁVEIS DE PENA Art. 11. *Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro.*

Na aplicação da pena privativa de liberdade, deve-se DESPREZAR AS FRAÇÕES DE DIA (horas, minutos).

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
